PERSONALWESEN · TAG 06 · DIENSTAG, 03.11.2026 · FREIWILLIGE ÜBUNG

Aufgabenbogen 1 · Verständnis und Begriffe · Lösung zur Selbstkontrolle

Beginn und Ende des Arbeitsverhältnisses

Dieser Aufgabenbogen ist freiwillig und dient der Wiederholung zu Hause. Er umfasst zwölf offene Fragen zum Beginn und zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Antworten Sie in ganzen Sätzen und mit eigenen Worten. Planen Sie etwa 50 Minuten ein. Erlaubte Hilfsmittel sind das Skript des Tages, ein Kalender für 2026 und 2027 und ein Taschenrechner. Vergleichen Sie Ihre Antworten erst danach mit der Musterlösung und dem Erwartungshorizont.

Umfang 12 offene Fragen · etwa 52 Minuten · 58 Punkte.

Frage 1 · 5 Punkte · 5 Min

Beschreiben Sie die Schritte des Eintrittsprozesses in der richtigen Reihenfolge. Begründen Sie, warum die Reihenfolge für die Personalabteilung wichtig ist.

Musterlösung. Der Eintrittsprozess beginnt mit der Zusage an die Bewerberin oder den Bewerber. Danach muss der Betriebsrat der Einstellung zustimmen, weil Nordlicht in der Regel mehr als 20 wahlberechtigte Arbeitnehmer hat (§ 99 BetrVG). Dann wird der Arbeitsvertrag geschlossen und der Nachweis nach dem Nachweisgesetz erstellt. Im nächsten Schritt sammelt die Personalabteilung die Unterlagen und legt die Personalstammdaten und die Personalakte an. Erst danach werden die Meldungen an die Sozialversicherung abgeschickt. Am Ende steht der erste Arbeitstag mit Begrüßung, Einweisung und Einarbeitung. Die Reihenfolge ist wichtig, weil jeder Schritt auf dem vorherigen aufbaut. Ohne Zustimmung des Betriebsrats darf die Einstellung nicht erfolgen. Ohne vollständige Stammdaten kann die Personalabteilung weder richtig melden noch richtig abrechnen. Fehler wirken dann in der ersten Abrechnung und oft auch in den folgenden Monaten weiter. Deshalb arbeitet die Personalabteilung mit festen Checklisten.

Das muss vorkommen. Zusage, Zustimmung des Betriebsrats nach § 99 BetrVG, Vertrag und Nachweis, Unterlagen mit Stammdaten und Personalakte, Meldungen, erster Arbeitstag in dieser Reihenfolge. Begründung, dass Meldung und Abrechnung vollständige Stammdaten brauchen und Fehler weiterwirken. Hinweis auf Checklisten.

Frage 2 · 4 Punkte · 4 Min

Unterscheiden Sie das Einsichtsrecht nach § 83 BetrVG vom Auskunftsrecht nach Art. 15 DSGVO. Erläutern Sie außerdem, welche Informationen in eine Personalakte gehören und welche nicht.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Musterlösung. Nach § 83 BetrVG darf der Mitarbeiter seine Personalakte einsehen. Er darf dazu ein Mitglied des Betriebsrats hinzuziehen, und er kann verlangen, dass eigene Erklärungen zur Akte genommen werden. Das Auskunftsrecht nach Art. 15 DSGVO geht weiter. Der Mitarbeiter kann Auskunft über alle Daten verlangen, die der Arbeitgeber über ihn gespeichert hat, also auch über Daten im Abrechnungsprogramm. In die Personalakte gehören nur Informationen mit Bezug zum Arbeitsverhältnis, zum Beispiel Arbeitsvertrag, Zeugnisse, Bescheinigungen über Elternzeit, Beurteilungen und Abmahnungen. Private Notizen ohne Bezug zur Arbeit, etwa über Hobbys oder politische Meinungen, gehören nicht hinein. Zugriff haben nur berechtigte Personen, bei Nordlicht der Personalleiter Deniz Yildirim und die Sachbearbeiterin Mareike Voss.

Das muss vorkommen. Einsicht in die eigene Akte mit möglicher Begleitung durch ein Betriebsratsmitglied nach § 83 BetrVG. Auskunft über alle gespeicherten Daten nach Art. 15 DSGVO. Nur arbeitsbezogene Inhalte in der Akte mit Beispiel. Private Notizen gehören nicht hinein. Zugriff nur für Berechtigte.

Frage 3 · 4 Punkte · 4 Min

Erklären Sie, warum der Arbeitgeber die Unfallversicherung allein bezahlt und warum für Nordlicht Logistik und Nordlicht Media unterschiedliche Berufsgenossenschaften zuständig sind. Nennen Sie dazu die drei Fälle, in denen die Unfallversicherung leistet.

Musterlösung. Die Unfallversicherung leistet bei Arbeitsunfällen, bei Wegeunfällen und bei Berufskrankheiten. Ihr Träger ist die Berufsgenossenschaft. Der Arbeitgeber trägt das Risiko seines Betriebs. Deshalb bezahlt er den Beitrag allein und überweist ihn direkt an die Berufsgenossenschaft und nicht an die Krankenkasse. Die Berufsgenossenschaften sind nach Branchen gegliedert. Bei Nordlicht Logistik arbeiten die Beschäftigten mit Lkw und Gabelstaplern, das Unfallrisiko ist hoch. Bei Nordlicht Media arbeiten die Beschäftigten überwiegend am Bildschirm. Weil die Risiken so verschieden sind, ist jeweils die Berufsgenossenschaft der eigenen Branche zuständig.

Das muss vorkommen. Arbeitsunfall, Wegeunfall, Berufskrankheit. Träger Berufsgenossenschaft. Arbeitgeber trägt das Betriebsrisiko und zahlt allein und direkt. Zuständigkeit nach Branche mit dem Vergleich Logistik und Werbeagentur.

Frage 4 · 5 Punkte · 5 Min

Unterscheiden Sie die Beitragsbemessungsgrenze von der Versicherungspflichtgrenze. Nennen Sie die Werte für 2026 und erklären Sie an je einem Beispiel, was die Grenzen für einen Mitarbeiter bedeuten.

Musterlösung. Die Beitragsbemessungsgrenze ist der Höchstbetrag, bis zu dem Beiträge berechnet werden. Was darüber liegt, bleibt beitragsfrei. 2026 liegt sie in der Kranken- und

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Pflegeversicherung bei 5.812,50 Euro im Monat und in der Renten- und Arbeitslosenversicherung bei 8.450,00 Euro im Monat. Verdient eine Mitarbeiterin 6.000,00 Euro, zahlt sie Kranken- und Pflegeversicherung nur von 5.812,50 Euro, Renten- und Arbeitslosenversicherung aber vom vollen Gehalt. Die Versicherungspflichtgrenze entscheidet dagegen, ob jemand in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sein muss. Sie liegt 2026 bei 6.450,00 Euro im Monat oder 77.400 Euro im Jahr. Wer regelmäßig mehr verdient, kann sich privat krankenversichern. Die eine Grenze begrenzt also die Höhe der Beiträge, die andere regelt die Pflicht zur Versicherung.

Das muss vorkommen. Begriff Beitragsbemessungsgrenze als Höchstbetrag für die Beitragsberechnung mit 5.812,50 Euro und 8.450,00 Euro. Begriff Versicherungspflichtgrenze mit 6.450,00 Euro oder 77.400 Euro. Folge oberhalb, nämlich Wahl der privaten Krankenversicherung. Je ein passendes Beispiel. Klare Abgrenzung Beitragshöhe gegen Versicherungspflicht.

Frage 5 · 5 Punkte · 4 Min

Erläutern Sie, wie sich Kinder auf den Beitrag zur Pflegeversicherung auswirken. Gehen Sie auf Kinderlose, Eltern mit einem Kind und Eltern mit mehreren Kindern ein und erklären Sie, warum die Personalabteilung einen Nachweis braucht.

Musterlösung. Der Beitragssatz zur Pflegeversicherung beträgt 2026 insgesamt 3,6 Prozent, also 1,8 Prozent je Seite. Kinderlose ab dem vollendeten 23. Lebensjahr zahlen einen Zuschlag von 0,6 Prozentpunkten allein, ihr Anteil beträgt also 2,4 Prozent. Eltern mit einem Kind zahlen 1,8 Prozent ohne Zuschlag und ohne Abschlag. Eltern mit mehreren Kindern unter 25 Jahren erhalten ab dem zweiten Kind einen Abschlag von 0,25 Prozentpunkten je Kind, bei zwei Kindern zahlen sie 1,55 Prozent und bei drei Kindern 1,30 Prozent. Der Arbeitgeber zahlt in allen Fällen 1,8 Prozent. Zuschlag und Abschlag betreffen also nur den Arbeitnehmer. Die Personalabteilung braucht einen Nachweis über die Kinder, zum Beispiel eine Geburtsurkunde. Ohne Nachweis muss sie den Kinderlosenzuschlag abziehen. Mit Nachweis werden Zuschlag oder Abschlag richtig in den Stammdaten hinterlegt.

Das muss vorkommen. Grundsatz 1,8 Prozent je Seite. Zuschlag 0,6 Punkte für Kinderlose ab 23 Jahren. Kein Zuschlag bei einem Kind. Abschlag 0,25 Punkte je Kind ab dem zweiten Kind unter 25 Jahren mit Beispielwert. Arbeitgeberanteil bleibt 1,8 Prozent. Nachweis zum Beispiel durch Geburtsurkunde und Eintrag in den Stammdaten.

Frage 6 · 5 Punkte · 4 Min

Vergleichen Sie die Anmeldung und die Sofortmeldung nach Empfänger, Frist und Geltungsbereich. Begründen Sie, warum Nordlicht Logistik bei einer Neueinstellung beide Meldungen abgeben muss.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Musterlösung. Die Anmeldung nach der DEÜV geht an die Krankenkasse des Mitarbeiters, bei Minijobs an die Minijob-Zentrale. Sie wird mit der ersten Entgeltabrechnung erstellt, spätestens innerhalb von sechs Wochen nach Beschäftigungsbeginn. Sie ist für jeden Beschäftigten Pflicht. Die Sofortmeldung geht an die Datenstelle der Rentenversicherung. Sie muss spätestens bei Beschäftigungsaufnahme vorliegen, also vor dem Arbeitsbeginn am ersten Tag (§ 28a Abs. 4 SGB IV). Sie gilt nur in gesetzlich genannten Branchen, zum Beispiel im Speditions-, Transport- und Logistikgewerbe. Nordlicht Logistik gehört zu diesen Branchen. Die Sofortmeldung soll Schwarzarbeit verhindern, weil sie sofort zeigt, wer arbeitet. Sie ersetzt aber die normale Anmeldung nicht. Deshalb gibt Nordlicht Logistik beide Meldungen ab und weist neue Beschäftigte zusätzlich schriftlich auf die Ausweispflicht nach § 2a SchwarzArbG hin.

Das muss vorkommen. Anmeldung an die Krankenkasse oder Minijob-Zentrale, mit der ersten Abrechnung, spätestens nach sechs Wochen, für alle. Sofortmeldung an die Datenstelle der Rentenversicherung, spätestens bei Beschäftigungsaufnahme, nur in bestimmten Branchen. Logistik ist sofortmeldepflichtig. Sofortmeldung ersetzt die Anmeldung nicht. Hinweis auf Ausweispflicht als Zusatzpunkt.

Frage 7 · 5 Punkte · 5 Min

Erklären Sie, was einen Minijob ausmacht. Gehen Sie auf die Grenze 2026 und 2027, die Meldestelle, die Abgaben des Arbeitgebers und den Eigenanteil des Minijobbers ein.

Musterlösung. Ein Minijob ist eine geringfügig entlohnte Beschäftigung nach § 8 SGB IV. Die Grenze liegt 2026 bei 603 Euro im Monat. Sie ist an den Mindestlohn gekoppelt und steigt deshalb 2027 auf 633 Euro. Minijobs werden nicht bei der Krankenkasse des Mitarbeiters gemeldet, sondern bei der Minijob-Zentrale der Knappschaft-Bahn-See. Bei einem gewerblichen Minijob zahlt der Arbeitgeber Pauschalabgaben. Das sind 13 Prozent Krankenversicherung bei gesetzlich versicherten Minijobbern, 15 Prozent Rentenversicherung, 2 Prozent einheitliche Pauschsteuer, 0,80 Prozent Umlage U1, 0,22 Prozent Umlage U2 und 0,15 Prozent Insolvenzgeldumlage, zusammen 31,17 Prozent ohne Unfallversicherung. Der Minijobber zahlt einen Eigenanteil zur Rentenversicherung von 3,6 Prozent, das ist die Differenz zwischen 18,6 und 15 Prozent. Auf schriftlichen Antrag beim Arbeitgeber kann er sich davon befreien lassen. Der Arbeitgeber zahlt seine 15 Prozent dann trotzdem.

Das muss vorkommen. Grenze 603 Euro 2026 und 633 Euro 2027 mit Kopplung an den Mindestlohn. Meldung bei der Minijob-Zentrale. Abgaben des Arbeitgebers mit mindestens KV 13 Prozent, RV 15 Prozent, Pauschsteuer 2 Prozent und Summe 31,17 Prozent. Eigenanteil 3,6 Prozent mit Herleitung. Befreiung auf schriftlichen Antrag, Arbeitgeberanteil bleibt.

Frage 8 · 5 Punkte · 4 Min

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Unterscheiden Sie die ordentliche Kündigung, die außerordentliche Kündigung und die Änderungskündigung. Nennen Sie zu jeder Art die Rechtsgrundlage oder eine typische Situation aus der Nordlicht Gruppe.

Musterlösung. Alle drei sind Kündigungen, also einseitige und empfangsbedürftige Willenserklärungen in Schriftform nach § 623 BGB. Die ordentliche Kündigung beendet das Arbeitsverhältnis nach Ablauf einer Kündigungsfrist. Die Fristen stehen in § 622 BGB. Ein Beispiel ist die betriebsbedingte Kündigung eines Mitarbeiters im Außenhandel von Nordlicht Handel nach einem Auftragsrückgang. Die außerordentliche Kündigung beendet das Arbeitsverhältnis meist fristlos. Sie braucht einen wichtigen Grund nach § 626 BGB, und sie muss innerhalb von zwei Wochen ab Kenntnis der Tatsachen zugehen. Ein Beispiel ist ein Diebstahl im Lager von Nordlicht Shop. Bei der Änderungskündigung kündigt der Arbeitgeber und bietet zugleich einen neuen Vertrag mit geänderten Bedingungen an. Sie kommt zum Beispiel in Betracht, wenn ein Standort von Nordlicht Sport schließt und der Arbeitgeber die Weiterarbeit am anderen Standort anbietet.

Das muss vorkommen. Ordentliche Kündigung mit Frist nach § 622 BGB. Außerordentliche Kündigung mit wichtigem Grund nach § 626 BGB und Zwei-Wochen-Frist. Änderungskündigung als Kündigung mit Angebot neuer Bedingungen. Je ein passendes Beispiel. Gemeinsamkeit Schriftform nach § 623 BGB.

Frage 9 · 4 Punkte · 4 Min

Erklären Sie, wann eine Kündigung zugegangen ist und warum der Zugang so wichtig ist. Beschreiben Sie, wie die Personalabteilung den Zugang sicher nachweisen kann.

Musterlösung. Die Kündigung wird erst mit dem Zugang wirksam. Zugegangen ist sie, wenn sie so in den Bereich des Empfängers gelangt, dass er unter normalen Umständen davon Kenntnis nehmen kann. Ein Brief, der zur üblichen Zeit in den Hausbriefkasten eingeworfen wird, geht in der Regel am selben Tag zu. Ob der Empfänger ihn wirklich liest, spielt keine Rolle. Der Tag des Zugangs ist der Startpunkt für die Kündigungsfrist und für die Klagefrist von drei Wochen. Im Streit muss der Kündigende den Zugang beweisen. Deshalb übergibt die Personalabteilung die Kündigung persönlich gegen eine Empfangsbestätigung oder schickt einen Boten, der den Inhalt des Briefes kennt und den Einwurf bezeugen kann.

Das muss vorkommen. Wirksamkeit erst mit Zugang. Definition mit Machtbereich und Möglichkeit der Kenntnisnahme. Brief im Briefkasten am selben Tag. Startpunkt für Kündigungsfrist und Klagefrist. Beweislast beim Kündigenden. Übergabe gegen Quittung oder Bote.

Frage 10 · 5 Punkte · 4 Min

Beschreiben Sie den Rechenweg für eine Kündigungsfrist in vier Schritten. Nennen Sie außerdem drei typische Fehler, die bei der Berechnung passieren.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Musterlösung. Im ersten Schritt klärt man, wer kündigt und welche Frist gilt. Kündigt der Arbeitnehmer, gilt immer die Grundfrist. Kündigt der Arbeitgeber, hängt die Frist von der Betriebszugehörigkeit ab, in der Probezeit gelten zwei Wochen. Im zweiten Schritt legt man den Fristbeginn fest, das ist der Tag nach dem Zugang. Im dritten Schritt berechnet man das Fristende. Bei der Grundfrist addiert man 28 Tage zum Zugangstag, bei Monatsfristen geht man auf denselben Kalendertag im späteren Monat. Im vierten Schritt sucht man den nächsten zulässigen Endtermin ab dem Fristende. Bei der Grundfrist ist das der 15. oder der Monatsletzte, bei verlängerten Fristen nur der Monatsletzte, in der Probezeit gibt es keinen festen Termin. Typische Fehler sind, den Zugangstag mitzuzählen, vier Wochen mit einem Monat gleichzusetzen, bei verlängerten Fristen den 15. als Termin zu wählen und die verlängerten Fristen auch bei einer Eigenkündigung anzuwenden.

Das muss vorkommen. Vier Schritte mit Frist bestimmen, Fristbeginn am Tag nach Zugang, Fristende mit 28 Tagen oder Monaten, nächster zulässiger Endtermin. Unterscheidung Grundfrist, verlängerte Frist, Probezeit. Mindestens drei der vier typischen Fehler.

Frage 11 · 6 Punkte · 5 Min

Beschreiben Sie den Ablauf der Anhörung des Betriebsrats nach § 102 BetrVG. Stellen Sie dabei die ordentliche und die außerordentliche Kündigung gegenüber, vor allem bei der Frist und bei der Folge, wenn der Betriebsrat schweigt.

Musterlösung. Gibt es einen Betriebsrat, muss der Arbeitgeber ihn vor jeder Kündigung anhören. Eine Kündigung ohne Anhörung ist unwirksam. Der Arbeitgeber nennt die Person, die Art der Kündigung, die Frist und die Gründe. Bei einer ordentlichen Kündigung hat der Betriebsrat eine Woche Zeit, um Bedenken schriftlich mitzuteilen. Schweigt er eine Woche lang, gilt seine Zustimmung als erteilt (§ 102 Abs. 2 BetrVG). Erst danach darf der Arbeitgeber kündigen, es sei denn, der Betriebsrat hat sich schon vorher geäußert. Widerspricht der Betriebsrat aus einem Grund nach § 102 Abs. 3 BetrVG, kann der Mitarbeiter bis zum Ende eines Prozesses weiterbeschäftigt werden müssen. Bei einer außerordentlichen Kündigung muss der Betriebsrat Bedenken unverzüglich, spätestens innerhalb von drei Tagen mitteilen. Schweigt er, gilt das nicht als Zustimmung, denn die Zustimmungsfiktion gibt es nur bei der ordentlichen Kündigung. Nach drei Tagen ist die Anhörung aber abgeschlossen, und der Arbeitgeber kann kündigen. Die Kündigung muss trotzdem innerhalb der Zwei-Wochen-Frist des § 626 Abs. 2 BGB zugehen, und die drei Tage der Anhörung fallen in diese zwei Wochen. In keinem Fall kann der Betriebsrat die Kündigung verhindern.

Das muss vorkommen. Anhörung vor jeder Kündigung, sonst unwirksam. Inhalt der Unterrichtung. Ordentliche Kündigung eine Woche, Schweigen gilt als Zustimmung. Außerordentliche Kündigung unverzüglich, spätestens drei Tage, keine Zustimmungsfiktion, aber Anhörung abgeschlossen. Widerspruch nach § 102 Abs. 3 mit möglicher Weiterbeschäftigung. Betriebsrat kann die Kündigung nicht verhindern. Verbindung zur Zwei-Wochen-Frist als Zusatzpunkt.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Frage 12 · 5 Punkte · 4 Min

Erläutern Sie, unter welchen Voraussetzungen das Kündigungsschutzgesetz gilt und wie Teilzeitkräfte gezählt werden. Erklären Sie, was sich für den Arbeitgeber ändert, wenn das Gesetz gilt, und was im Kleinbetrieb trotzdem zu beachten ist.

Musterlösung. Das Kündigungsschutzgesetz gilt nach § 23 KSchG in Betrieben, in denen in der Regel mehr als zehn Arbeitnehmer beschäftigt sind. Vollzeitkräfte zählen mit 1, Teilzeitkräfte mit bis zu 20 Wochenstunden mit 0,5 und mit bis zu 30 Wochenstunden mit 0,75. Außerdem muss das Arbeitsverhältnis nach § 1 Abs. 1 KSchG länger als sechs Monate bestanden haben. Gilt das Gesetz, muss eine Kündigung durch den Arbeitgeber sozial gerechtfertigt sein. Er braucht einen personenbedingten, verhaltensbedingten oder betriebsbedingten Grund nach § 1 Abs. 2 KSchG, bei einer betriebsbedingten Kündigung zusätzlich eine Sozialauswahl. Im Kleinbetrieb braucht der Arbeitgeber keinen dieser Gründe. Er darf aber nicht willkürlich oder diskriminierend kündigen. Die Kündigungsfristen nach § 622 BGB, die Schriftform nach § 623 BGB und der Sonderkündigungsschutz gelten auch dort.

Das muss vorkommen. Mehr als zehn Arbeitnehmer nach § 23 KSchG und Wartezeit von mehr als sechs Monaten. Zählung 0,5 und 0,75. Folge drei Kündigungsgründe und Sozialauswahl bei betriebsbedingter Kündigung. Im Kleinbetrieb weiter Fristen, Schriftform, Sonderkündigungsschutz und Verbot willkürlicher oder diskriminierender Kündigung.

Selbsteinschätzung

Gesamtpunktzahl 58.

Prozent	Note	Punkte
ab 92 Prozent	sehr gut (1)	ab 53 Punkte
ab 81 Prozent	gut (2)	ab 47 Punkte
ab 67 Prozent	befriedigend (3)	ab 39 Punkte
ab 50 Prozent	ausreichend (4)	ab 29 Punkte
ab 30 Prozent	mangelhaft (5)	ab 17 Punkte
unter 30 Prozent	ungenügend (6)	darunter

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.